



Receita Federal

Coordenação-Geral de Tributação

PROCESSO

SOLUÇÃO DE CONSULTA

11 – COSIT

DATA

2 de fevereiro de 2026

INTERESSADO

CNPJ/CPF

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO.

A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários das fundações públicas de direito público corresponde ao total das remunerações, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pagas, devidas ou creditadas aos servidores ativos incluídos em sua folha de pagamento.

Os proventos pagos a servidores em decorrência de vínculo jurídico previdenciário não compõem a base de cálculo da contribuição.

Dispositivos Legais: Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 13; Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, arts. 9º, 50, 69 e 72; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 41.

RELATÓRIO

Em processo protocolizado em 29/02/2024, a pessoa jurídica acima identificada formula consulta acerca da interpretação da legislação tributária federal, nos termos disciplinados pela Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 9 de dezembro de 2021.

2. A consulente noticia que, em 24 de janeiro de 2024, foi implementado o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep sobre a folha de salários no eSocial. Destaca, no entanto, que tal previsão ainda não se aplica ao tributo sobre a folha de salários devido pelas Fundações Públicas que mantém servidores vinculados a um Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

3. Focaliza o objeto da consulta apresentada, ressaltando que essa se refere à “interpretação da base de cálculo do PASEP incidente a folha de salários das Fundações Públicas com base nas legislações pertinentes”. Expõe o conteúdo normativo do art. 13, inciso VIII, da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e dos arts. 69 e 72 do Decreto nº 4.524,

de 17 de dezembro de 2002, os quais estabelecem que a Contribuição para o PIS/Pasep das fundações públicas será determinada com base na folha de salários - correspondente à remuneração paga, devida ou creditada - à alíquota de um por cento. Acrescenta que o art. 41, *caput*, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, define remuneração como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

4. A despeito das definições expostas na legislação mencionada, entende necessária uma conceituação mais exata, especialmente no que se refere a “valores brutos das despesas dos ativos, inativos e pensionistas, bem como caso haja despesas a anular em Demonstrativos de Despesas c/ Pessoal devam ser considerados na apuração da base de cálculo do órgão”. Por fim, questiona:

1) Para a base de cálculo do PIS/PASEP no eSocial, serão considerados somente os servidores ativos e o valor total da folha de salários brutos no que tange a rubrica vencimentos básicos?

2) As rubricas de servidores inativos e pensionistas entrarão no cálculo?

FUNDAMENTOS

5. Preliminarmente, salienta-se que o instituto da consulta à Administração Tributária sobre a interpretação da legislação tributária está previsto nos arts. 46 a 53 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, nos arts. 48 a 50 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e disciplinado nos arts. 88 a 102 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011, e na Instrução Normativa RFB nº 2.058 de 9 de dezembro de 2021, destinando-se a conferir segurança jurídica ao sujeito passivo tributário acerca da forma de cumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias.

6. Nesse contexto, a consulta sobre a interpretação da legislação tributária não se presta a ratificar informações ou classificações fiscais prestadas ou a atestar fatos declarados pela consulente, sendo as análises feitas com base nas afirmações apresentadas, reservando-se sempre à administração tributária o direito de, caso necessário, averiguar no caso concreto a realidade dos fatos.

7. A consulente se apresenta como uma fundação pública de direito público. Convém pontuar que, a despeito de eventual controvérsia existente acerca da forma de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep a que esse tipo de entidade está sujeita, a Coordenação-Geral de Tributação – Cosit da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, por intermédio da Solução de Consulta Cosit nº 278, de 1º de junho de 2017, pacificou essa questão. Conforme se extrai do item 27.6 daquela Solução de Consulta, as fundações públicas de direito público estão submetidas à contribuição com base na folha de salários, regulada pelo art. 13 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:

(...)

Fundamentos

(...)

27.6. Assim, pode-se concluir que, apesar de a fundação pública de direito público vir a ser uma pessoa jurídica de direito público interno, ela não está sujeita à Contribuição para o PIS/Pasep na forma do inciso III do art. 2º da Lei nº 9.715, de 1998, mas na forma do art. 13 da MP nº 2.158-35, de 2001.

(...)

8. O art. 13 da MP nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, elenca as entidades que estão obrigadas ao recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários:

Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:

I - templos de qualquer culto;

II - partidos políticos;

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;

V - sindicatos, federações e confederações;

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;

VIII - fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e

X - a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB e as Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971. (grifou-se)

9. O Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, que regulamenta a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas pessoas jurídicas em geral, disciplina essa questão da seguinte forma:

(...)

LIVRO I

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO

(...)

TÍTULO II

CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS

(...)

CAPÍTULO II

CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

Art. 9º São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as seguintes entidades (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13):

I - templos de qualquer culto;

II - partidos políticos;

III - instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e requisitos do art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997;

IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997;

V - sindicatos, federações e confederações;

VI - serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;

VII - conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;

VIII - fundações de direito privado;

X - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e

IX - Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as organizações estaduais de cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1º da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

TÍTULO III

BASE DE CÁLCULO

(...)

CAPÍTULO II

CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

Art. 50. A base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários mensal, das entidades relacionadas no art. 9º, corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a empregados.

(...)

LIVRO II**PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO**

TÍTULO I

CONTRIBUINTES E RESPONSÁVEIS

(...)

CAPÍTULO II

CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

Art. 69. As fundações públicas contribuem para o PIS/Pasep com base na folha de salários (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13, inciso VIII).

TÍTULO II

BASE DE CÁLCULO

(...)

CAPÍTULO II

CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS

Art. 72. A base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, na forma do art. 69, corresponde à remuneração paga, devida ou creditada (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 41). (grifou-se)

TÍTULO III

ALÍQUOTA

Art. 73. A alíquota do PIS/Pasep é de 1% (um por cento), quando aplicável sobre a folha de salários e sobre as receitas arrecadadas e as transferências recebidas (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art.13 e Lei nº 9.715, de 1998, art. 8º, inciso III).

10. Como se vê, o Decreto nº 4.524, de 17 de dezembro de 2002, segrega em duas espécies as entidades obrigadas ao recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, elencadas no art. 13 da MP nº 2.458-35, de 2001: (i) as pessoas jurídicas de direito privado e (ii) as fundações públicas de direito público. A base de cálculo para as primeiras corresponde à remuneração paga, devida ou creditada a seus empregados (art. 50). As fundações públicas de direito público, por sua vez, contribuem com base na remuneração paga, devida ou creditada aos servidores, a qual é definida no art. 41 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (art. 72).

11. A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, diferencia os conceitos de “vencimento” e “remuneração”, atribuindo a este último um caráter mais amplo:

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

(...)

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

12. Dessa forma, sendo a consulente uma fundação pública de direito público, deve ela apurar a Contribuição para o PIS/Pasep com base no total das remunerações (e não apenas dos vencimentos básicos) pagas, devidas ou creditadas aos servidores incluídos em sua folha de

pagamento, e vinculados a um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Os proventos pagos a servidores inativos, por não se adequarem ao conceito de remuneração - já que não são devidos em razão do exercício de cargo público, mas sim em decorrência de vínculo jurídico previdenciário -, não compõem a base de cálculo da contribuição.

CONCLUSÃO

13. Diante do exposto, responde-se à consulente que a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários das fundações públicas de direito público corresponde ao total das remunerações, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pagas, devidas ou creditadas aos servidores ativos incluídos em sua folha de pagamento. Os proventos pagos a servidores em decorrência de vínculo jurídico previdenciário não compõem a base de cálculo da contribuição.

Assinatura digital

ANDERSON DE QUEIROZ LARA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

De acordo. Ao chefe da Disit08.

Assinatura digital

ANTONIO MARCOS SERRAVALLE SANTOS
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Receita Bruta e Produtos Industrializados.

Assinatura digital

EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Divisão de Tributação/SRRF08

De acordo. À consideração da Coordenação-Geral de Tributação.

Assinatura digital

OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador de Tributos sobre a Receita Bruta e Produtos Industrializados

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Aprovo a Solução de Consulta. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 43 da Instrução Normativa RFB nº 2.058, de 2021. Dê-se ciência à consulente.

Assinatura digital

RODRIGO AUGUSTO VERLY DE OLIVEIRA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador-Geral de Tributação